

1502727-52.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/02/2022
... apreendidas.

A autoria do tráfico, todavia, não é certa.

Vando Luis Barbosa, policial militar, disse que havia notícia na base da prática de tráfico de drogas no local e para lá se deslocou e encontrou o réu na Adega. Como já o conhecia de outras ocasiões, o revistou e com ele encontrou algumas porções de drogas e ele os levou até a casa dele quando identificaram mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco - CEP 08735-270,

Fone: 11-4721-3882, Mogi das Cruzes-SP - E-mail: mogicruzes3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502727-52.2020.8.26.0616 - Lauda

Processo Digital nº: 1502727-52.2020.8.26.0616

Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: RAFAEL FELIPE DA SILVA BARBOSA

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de RAFAEL FELIPE DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, tendo-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 28/12/2020, na posse de entorpecentes (6 porções de cocaína e 14 de cannabis sativa L.) para fins de mercancia.

O réu, regularmente notificado, apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública, oportunidade em que negou a prática delitiva e assumiu a posse para consumo.

A denúncia, acompanhada dos autos do respectivo inquérito policial, foi recebida em 08 de fevereiro de 2021. Foram feitas as comunicações, anotações e requisições pertinentes.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), determinou-se o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva de uma testemunha de acusação, sendo, ao final, interrogado o réu. Não foi pleiteada nem determinada a realização de diligências.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a procedência parcial da denúncia, com a desclassificação da conduta do réu, no que foi seguido pela Defensoria Pública.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Aqui está presente a materialidade, conforme termo de apreensão e exibição, dos laudos de constatação provisório e definitivo, afirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do tráfico, todavia, não é certa.

Vando Luis Barbosa, policial militar, disse que havia notícia na base da prática de tráfico de drogas no local e para lá se deslocou e encontrou o réu na Adega. Como já o conhecia de outras ocasiões, o revistou e com ele encontrou algumas porções de drogas e ele os levou até a casa dele quando identificaram mais porções.

O ponto é que relato do policial não indica a mercancia propriamente dita ou a prática de algumas das modalidades previstas no tipo penal de conteúdo misto.

Em interrogatório, o réu narrou que a droga era para seu consumo pessoal.

A propósito, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (TJRO, ACr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Em suma, o elemento básico de sustentação da acusação eram os testemunhos dos policiais, os quais acabaram tendo sua confiabilidade abalada. Assim, não restam elementos para comprovar para além de qualquer dúvida a autoria, pelo que a desclassificação é de rigor. Portanto, a desclassificação é de rigor.

Quanto à pena, realmente, a prestação de serviços à comunidade é a única com algum resquício de efetiva sanção.

Ademais, os antecedentes do acusado junto à jurisdição da Infância e Juventude estão a demonstrar a necessidade de fixação da medida pelo prazo de cinco meses, conforme preceito secundário do parágrafo terceiro do art. 28 da Lei 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de condenar RAFAEL FELIPE DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade a ser definido no juízo da execução penal.

Oficie-se o instituto de identificação e registro geral (IIRGD), para que conste de certidão de antecedentes a condenação.

Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspenso seus direitos políticos.

No momento oportuno, expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados nos autos, pois não demonstrado que se trata de produto de crime.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 01 de fevereiro de 2022.

Tiago Ducatti Lino Machado
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.